

1500191-43.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA LUIZA DE ALMEIDA TORRES VILHENA

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN DIEGO DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA LUIZA DE ALMEIDA TORRES VILHENA

Vistos.

LUAN DIEGO DE SOUZA, qualificado às fls. 19, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 27 de janeiro de 2022, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

1ª Vara Criminal

Av. 7 de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500191-43.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500191-43.2022.8.26.0537 2022/000196

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN DIEGO DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA LUIZA DE ALMEIDA TORRES VILHENA

Vistos.

LUAN DIEGO DE SOUZA, qualificado às fls. 19, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 27 de janeiro de 2022, por volta das 12h00min, na Passagem Paraíba, altura do nº 100, Taboão, nesta cidade e Comarca de Diadema, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de mercancia e entrega a terceiros, 223 (duzentas e vinte três) porções individualizadas de cocaína na forma de crack, com peso líquido total de 17,73g (dezesete gramas e setenta e três decigramas), 82 (oitenta e duas) porções individualizadas de cocaína em pó, com peso líquido total de 56,56g (cinquenta e seis gramas e cinquenta e seis decigramas) e 107 (cento e sete) porções individualizadas de cannabis sativa L, com peso líquido total de 336,38g (trezentos e trinta e seis gramas e trinta e oito decigramas), , substâncias entorpecentes que determinam dependência física e

psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Se converteu a prisão em flagrante do réu em prisão preventiva (fls. 70/73). Notificado (fls. 117/118), o réu apresentou defesa prévia às fls. 123/124 e a denúncia foi recebida em 20 de maio de 2022 (decisão de fls. 126/127). Citação às fls. 159/160.

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas e foi tomado o interrogatório, findando-se o ato com os debates orais das partes (mídia digital).

É o relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a pretensão punitiva.

A materialidade delitiva restou sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 34/35), pelo laudo de constatação (fls. 42/45, complementado pelo laudo de fls. 39/41), pela fotografia (fls. 46), pelo comprovante de depósito (fls. 85), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 110/112), pelo laudo de objeto (fls. 113/114) e pela prova oral. Também a autoria restou devidamente comprovada pela prova oral.

Senão vejamos.

Assim como fizeram em sede policial, as TESTEMUNHAS narraram para este Juízo que, em patrulhamento ostensivo por lugar já conhecido como ponto de venda de drogas nesta Comarca, elas teriam flagrado o denunciado vender entorpecentes para usuários que ali também se encontravam. Aproximados os policiais, eles teriam empreendido fuga, o réu teria dispensado uma pochete no trajeto da fuga e sido capturado, logo adiante. Também um usuário de drogas teria sido preso. Indagados, somente esse último teria confessado estar ali para comprar drogas, delatando o réu como sendo o traficante. Na pochete dispensada pelo réu, teriam sido apreendidas parte das drogas descritas na peça acusatória. E, cerca de cinco metros do lugar inicial dos fatos, os policiais teriam apreendido, ainda, uma sacola com o restante das drogas em seu interior, com embalagens idênticas àquelas constatadas na pochete. Procedeu-se como de estilo. Os policiais desconheciam o acusado.

Em sede policial, o ACUSADO negou a autoria do crime. Interrogado em Juízo, o réu qualificou-se como pessoa de 33 anos de idade, ajudante de pedreiro, que auferiria cerca de R\$ 1.400,00 por mês. Já teria sido processado por roubo e por tráfico. Seria usuário de cocaína. Assumiu a imputação. Narrou estar endividado com as contas de consumo de sua família, motivo pelo qual teria contraído empréstimo com os traficantes locais no final de 2021. Sem conseguir pagar o "empréstimo", o denunciado teria sido espancado e os traficantes teriam obrigado o réu a traficar para pagar a dívida, sob pena de morte. Assim, há cerca de seis dias, no dia e hora dos fatos, o interrogando teria sido preso vendendo as drogas contidas na pochete e na sacola apreendidas, nos termos relatados pelos policiais. Declarou estar muito arrependido.

Portanto, a prova oral somada à prova técnica e as circunstâncias objetivas da prisão, como local da apreensão, dinheiro encontrado no interior da pochete, bem como a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, não deixam dúvidas de que o réu tinha consigo as drogas em questão e as destinaria à venda. Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sequer conheciam e que sabem ser inocentes. Ressalte-se que o próprio réu nada falou a esse respeito. Passo, deste modo, à dosimetria da pena.

Considerando as disposições do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, anormal a reprovabilidade da conduta em razão da significativa quantidade de drogas apreendidas e da natureza delas, em sendo a cocaína e o crack muito mais nocivas à saúde das pessoas. Ainda, o condenado ostenta maus antecedentes específicos (fls. 103/104 e 106). Por tais motivos, majoram-se as penas na proporção de 1/6.

Em segunda fase, compensa-se a confissão com a reincidência, integralmente, dada real espontaneidade da colaboração do réu para a realização da Justiça em seu interrogatório judicial (fls. 105).

Dada reincidência, mostra-se impossível reconhecimento de causa de diminuição das penas. Não há causas de aumento das penas a serem ponderadas. Assim, tornam-se as penas definitivas em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

A pena privativa de liberdade do réu deverá ser inicialmente cumprida em regime FECHADO, o qual se justifica, além da quantidade de pena, também pelo fato do réu ser reincidente, e, especialmente, em razão da quantidade e variedade de drogas, circunstâncias preponderantes à teor do art. 42 da Lei 11.343/06, de forma a afastar a possibilidade de aplicação do regime mais brando, já que este não seria socialmente recomendável.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido ao reconhecer LUAN DIEGO DE SOUZA como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/16, ao cumprimento da pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sem prejuízo do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Indefiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois tal medida é incompatível com o presente decreto condenatório e com o regime fixado para o início do cumprimento da pena. Havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisório e, nada sendo requerido, expeça-se guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo.

Impossível, ainda, aplicar disposto no art. 387, § 2º, do CPP, pois, embora se possa saber o tempo que o réu permaneceu custodiado, ou seja, desde o flagrante até a presente decisão, não dispõe esta Magistrada de informações seguras sobre a satisfação dos demais requisitos para a detração da pena ou eventual progressão de regime.

Observe-se o disposto no art. 4º, §, 9º, "a", da Lei Estadual 11.608/03 e art. 98, §3º, do CPC.

Caso não haja recurso desta sentença, oficie-se para destruição das amostras do entorpecente guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, cabendo ressaltar que por ocasião da audiência de custódia já houve determinação de destruição do entorpecente, reservando-se apenas o necessário à realização do laudo definitivo.

Ainda, com relação ao bem apreendido (pochete - auto de exibição e apreensão de fls. 34/35), não havendo valor comercial, autorizo sua destruição. Já com relação ao valor (R\$ 20,00 reais - comprovante de depósito às fls. 85), sendo produto do tráfico, decreto seu perdimento em favor da União, conforme as determinações do artigo 63 da Lei de Drogas.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. RC.

Diadema, 05 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA